

Instituyendo distintivos de campaña para el personal Militar y Civil que participo en la Batalla del Atlántico Sur

Resolución 540/83

Visto lo informado por el Comandante de Operaciones Aéreas, lo propuesto por el Subjefe del estado Mayor General, y

Considerando:

Que la Fuerza Aérea participo en las Operaciones Militares llevadas a cabo con motivo del conflicto armado en el Atlántico Sur con el reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte.

Que la Batalla Aérea por las Islas Malvinas fue parte de esta campaña que tuvo como objetivo la integración Total del Territorio Nacional.

Que la intervención que le cupo a la Fuerza Aérea debe ser un ejemplo permanente que oriente la superación profesional del personal de la Institución.

Que la creación de un distintivo recordatorio servirá para mantener vigente los valores éticos de la Fuerza, adaptándolo como un símbolo que perpetuara el espíritu de lucha y la entrega total de sus hombres en defensa de la Patria compromiso reafirmado en forma expresa a partir de su Bautismo de Fuego el 1º de mayo de 1982.

Que asimismo es necesario institucionalizar el legado histórico de los elementos orgánicos que intervinieron en esa gesta, para que los futuros integrantes de los mismos se sientan partícipes y herederos del compromiso que la Fuerza Aérea ha asumido.

Que mientras no se sancione el régimen legal definitivo que habrá de determinar la competencia funcional de la Fuerzas Armadas, el suscripto tiene aquellas facultades que por su naturaleza son necesarias para el normal y permanente desenvolvimiento de la Fuerza Aérea

El Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

Resuelve:

1º- Institúyanse para la Fuerza Aérea, los siguientes distintivos de campaña:

1. (Anexo 1) para el Personal Militar y Civil que integro tripulaciones de vuelo y realizo misiones aéreas dentro del espacio en que quedaron delimitadas las acciones del enfrentamiento militar durante el conflicto armado, a partir del 1º de mayo de 1982 o estuvo en contacto con el enemigo.

2. (Anexo 2) para el Personal Militar, Civil y Soldados que combatió en las Islas Malvinas a partir del 1º de mayo de 1982.

3. (Anexo 3) para el Personal Militar, que integro el Comando y el estado Mayor de la Fuerza Aérea Sur, entre el 02 de abril de 1982 y el 14 de junio de 1982.

4. (Anexo 4) para el Personal Militar, Civil y Soldados que integro la Fuerza Aérea Sur, sus bases de Despliegue y para las tripulaciones que cumplieron misiones de apoyo a las operaciones entre el 02 de abril de 1982 y 14 de junio de 1982.

5. (Anexo 5) para los elementos orgánicos de la Fuerza que participaron en las operaciones a partir del 1º de mayo de 1982 y que se detallan en Anexo 6.

6. (Anexo 7) para los Tripulantes de Vuelo que realizaron misiones aéreas dentro del espacio en que quedaron delimitadas las acciones de enfrentamiento militar durante el conflicto armado a partir del 1º de mayo de 1982 o estuvieron en contacto con el enemigo y para el personal que combatió en las Islas Malvinas.

2º- los distintivos de campaña anunciados en el Artículo 1º, serán usados de acuerdo a las siguientes prescripciones:

1. los establecidos en el Anexo 1, 2, 3, y 4, serán utilizados en todos los uniformes tanto en saco como en camisa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Uniformes (RAG 5) Capítulo XI, párrafo N° 207, 208, 209 y 210 inciso 7º), debiéndoselos considerar para su ubicación como cintas.

2. los establecidos en los Anexos 5 y 7 , serán utilizados en los Uniformes de Vuelo, Combate y Mantenimiento en la manga derecha, arriba del distintivo del Escuadran, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Anexo 5: este distintivo será usado por el personal mientras reviste en el elemento orgánico establecido en el Anexo 6, debiendo suspender su uso cuando cambie de destino, siempre y cuando no sea destinado a otro elemento orgánico de los ya mencionados.

b) Anexo 7: este distintivo será utilizado por el personal mencionado en los inciso 1º) y 2º) del Artículo 1º, cualquiera sea el elemento orgánico al que pertenezca.

c) (Anexo 1, 2, 3 y 4) serán confeccionados en metal tamaño de Tres Centímetros (3 cms) de largo por Uno y Medio centímetros (1,50 cms) del alto, los distintivos 5 y 7 serán confeccionados en tela bordada del tamaño natural al Anexo.

3º- La Jefatura I- Personal deberá:

1. confeccionar las nominas del personal acreedor a cada distintivo de campaña.
2. confeccionar los certificados correspondientes y realizar las anotaciones pertinentes en los legajos de los causantes.

4º- El Comando de Operaciones Aéreas proporcionara los antecedentes históricos necesarios para que la Jefatura I confeccione las nominas ordenadas en el Artículo precedente

5º- La Dirección de Estudios Históricos registrara las distinciones otorgadas a los organismos en el Libro Histórico de la Fuerza.

6º- El Comando de Material arbitrara las medidas necesarias para la fabricación de los distintivos y su posterior provisión inicial al personal.

7º- Los distintivos serán entregados oportunamente durante el desarrollo de las ceremonias que deberá coordinar el Departamento Relaciones de la Fuerza.

8º- La nomina del personal acreedor a cada tipo de distintivo serán aprobadas por una Comisión formada a tal efecto por los Comandantes Superiores, donde actuara como Secretario e Informante el Jefe I – personal la que asimismo se expedirá en lo que respecta a lo previsto en el párrafo 617 del Reglamento del Régimen del servicio (RAG 17).

9º- Comuníquese, publíquese en el Boletín Aeronáutico Público y archívese en la Jefatura Militar del Estado Mayor General- ERNESTO HORACIO CRESPO

ANEXO I BANDERA ARGENTINA, DORADO POR FUERA CON LAS ISLAS DORADAS.
ANEXO 2 BANDERA ARGENTINA, PLATA BLANCA POR FUERA CON LAS ISLAS DORADAS.
ANEXO 3 BANDERA ARGENTINA, PLATA VIEJA POR FUERA CON LAS ISLAS PLATEADAS.
ANEXO 4 BANDERA ARGENTINA, PLATA BLANCA POR FUERA CON LAS ISLAS PLATEADAS.

ANEXO 5 EN PAÑO LENCY FORRADO, FONDO AZUL, ISLAS VERDES, CINTA ARGENTINA Y BORDES Y LETRAS (BORDADAS) DORADAS.

ANEXO 6. ORGANISMOS ACREDITADOS AL USO DEL EMBLEMA DE CAMPAÑA

Del Comando de Operaciones Aéreas

• Grupo de Operaciones especiales

De la I Brigada Aérea

• Grupo I de Transporte

- **Grupo Base**
- **Grupo Técnico I**

De la II Brigada Aérea

- Grupo 2 de Bombardero
- Grupo Técnico 2
- Grupo 1 Fotografía
- Grupo 1 de Comunicaciones- Escuela

De la III Brigada Aérea

- Grupo 3 de Ataque
- Grupo Técnico 3

De la IV Brigada Aérea

- Grupo 4 de Caza
- Grupo Base 4
- Grupo Técnico 4

De la V Brigada Aérea

- Grupo 5 de Caza
- Grupo Base 5
- Grupo Técnico 5

De la VI Brigada Aérea

- Grupo 6 Caza
- Grupo Técnico 6

De la VII Brigada Aérea

- Grupo Aéreo 7
- Grupo Técnico 7

De la VIII Brigada Aérea

- Grupo 8 Caza
- Grupo Técnico 8

IX Brigada Aérea

X Brigada Aérea

Grupo 2 de Vigilancia y control Aéreo

De la Base Aérea Militar “Mar Del Plata”

- Grupo 1 de Artillería Antiaérea

De la Escuela de Aviación Militar

- Grupo Base Escuela

Del Comando de Regiones Aéreas

- **Grupo 1 de Construcciones**

- Aeródromo Comodoro Rivadavia
- Aeródromo Río Gallegos
- Aeródromo Río Grande
- Aeródromo Santa Cruz
- Aeródromo San Julián
- Aeródromo Puerto Deseado
- Aeródromo Trelew.

ANEXO 7. EN PAÑO LENCY FORRADO, FONDO AZUL, ISLAS VERDES, CINTA ARGENTINA Y BORDES, LAURE

RESOLUCCION 231/00 FAA

FUERZA AEREA ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL

RESOLUCIÓN 231/00

Buenos Aires, 13 abril 2000

VISTO lo informado por el Jefe III-Planificación, el Director General de Personal, el Jefe impersonal, lo propuesto por el Subjefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, y
CONSIDERANDO:

Que la Fuerza Aérea Argentina participo en Operaciones Militares llevadas a cabo en el conflicto del Atlántico Sur frente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Que la Ley 23118 otorga condecoraciones a todo el Personal Militar y Civil que participo en la guerra por la reivindicación territorial de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982.

Que la Resolución N° 540/85 del Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, define CUATRO (4) categorías de distintivos de campaña para el personal, en virtud de su participación y puesto de combate.

Que esta instancia se encuentra facultada para dictar la correspondiente norma administrativa aclaratoria para el normal y permanente desenvolvimiento de la FUERZA AEREA.

Por ello,

EL JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA FUERZA AEREA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Será reconocido como “Veterano de Guerra” :

“Todo Personal Militar Superior, Subalterno, Tropa y Civil que participo en la Guerra del Atlántico Sur y que se le haya otorgado algún distintivo de campaña, instituido en la Resolución N° 540/85 del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina”.

ARTICULO 2º.- Los beneficios otorgados con relación a los distintos complementos de haberes, exenciones impositivas, pensiones, etc., que instituyan los diferentes Organismos Oficiales y/o no Gubernamentales para el personal que participo en la Guerra del Atlántico Sur será para:

“Todo el personal que siendo Veterano de Guerra de la Fuerza Aérea reúna acabadamente las condiciones particulares que exijan para cada caso las autoridades que tengan responsabilidad de otorgar o administrar tales beneficios”.

ARTICULO 3º.- La Dirección General de Personal (Departamento Personal):

a) Será quien entienda en la gestión administrativa concerniente a los Veteranos de Guerra.

b) Deberá dar amplia difusión a lo establecido en la presente Resolución.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese en Boletín Aeronáutico Publico y archívese en la Jefatura Militar del Estado Mayor General.

Brigadier General WALTER DOMINGO BARBERO

Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

Ley 23118

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

ISLAS MALVINAS

CONDECORACIONES A COMBATIENTES

Sanción:

30-09-1984

Publicada en el Boletín Oficial:

[09-11-1984](#)

Número:

[Boletín Oficial número:25549](#)

Texto original de la norma

CONDECORACIONES

Condecórase a todos los que lucharon en la guerra por la reivindicación territorial de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en las acciones bélicas del 2 de abril al 14 de junio de 1982.

LEY N° 23.118

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º – Condecórase a todos los que lucharon en la guerra por la reivindicación territorial de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en las acciones bélicas del 2 de abril al 14 de junio de 1982, con una medalla y un diploma.

La medalla será de acero, en cuyo anverso lucirán los colores patrios y el nombre y apellido del combatiente, y en el reverso la inscripción 'El Honorable Congreso de la Nación a los combatientes'. En el diploma se hará constar la leyenda del reverso de la medalla.

ARTICULO 2º – Las condecoraciones serán de una sola y única clase para todos los combatientes en el conflicto bélico.

ARTICULO 3º – Serán acreedores a la condecoración mencionada los civiles y militares que hubieren combatido en el conflicto bélico, iniciado el 2 de abril de 1982, o en caso de fallecimiento del combatiente, serán acreedores a dicha condecoración sus derechohabientes.

ARTICULO 4º – El Ministerio de Defensa Nacional remitirá la nómina de los ciudadanos a condecorar, exceptuando a aquellos que sean pasibles de sanciones de acuerdo a las prescripciones del Código de Justicia Militar, el Código Penal y/o sus leyes complementarias.

ARTICULO 5º – El ciudadano que no se encontrare incluido en la nómina elaborada por el Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con el artículo precedente, podrá solicitar su incorporación, acreditando fehacientemente haber intervenido en la lucha armada por la reivindicación territorial de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en el carácter de combatiente.

ARTICULO 6º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados al presupuesto 1984 del Poder Legislativo nacional.

ARTICULO 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los treinta días del mes de setiembre del año mil novecientos ochenta y cuatro.

J.C. PUGLIESE

Carlos A. Bejar

V.H. MARTINEZ

Antonio J. Macris

–Registrada bajo el N° 23.118–



FUERZA AÉREA ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL

855

"2006 – Año de homenaje a Ramón Carrillo"



BUENOS AIRES, 27 de septiembre de 2006.

VISTO lo informado por el Equipo de trabajo Ad-Hoc, lo propuesto por el Subjefe del Estado Mayor General, y

CONSIDERANDO:

Que con el objeto de proponer un "Cuerpo Doctrinario" que permitiera unificar criterios generales y particulares relacionados con la problemática relacionada con los Ex Combatientes, se conformó una comisión Ad-Hoc.

Que para cumplir con este cometido, dicha Comisión analizó la legislación vigente a nivel nacional e internacional y el cuerpo doctrinario de las Fuerzas Armadas Argentinas, tanto a nivel conjunto como específico.

Que el estudio fue enriquecido mediante la consideración y el análisis de las diferentes presentaciones realizadas hasta el presente.

Que producto de dicha tarea surgieron expresiones, definiciones y conceptos, los cuales deben aportar claridad al tema en cuestión, complementando la doctrina y contribuyendo de esta manera a mantener su vigencia y actualidad.

Que en virtud de la relevancia del tema, deberán propiciarse las acciones necesarias que posibiliten su reconocimiento institucional e inclusión en la legislación nacional.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscrito tiene la facultad para dictar el correspondiente procedimiento administrativo para el normal y permanente desenvolvimiento de la Fuerza Aérea.

EL JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Inclúyase en el Diccionario de la Fuerza Aérea (RAG 21), los conceptos, definiciones y expresiones detalladas en el Anexo ALFA.

ARTÍCULO 2º.- La Jefatura III – Planificación realizará la correspondiente actualización del RAG 21 y de la biblioteca digital.

ARTÍCULO 3º.- La Secretaría General realizará la difusión en los ámbitos que corresponda



FUERZA AÉREA ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL

"2006 - Año de homenaje a Ramón Carrillo"



y propiciará los acuerdos pertinentes con aquellos que promuevan su inclusión en la legislación nacional.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese en Boletín Aeronáutico Público y archívese la presente Resolución en la Jefatura Militar del Estado Mayor General.



Brigadier General EDUARDO AUGUSTO SCHIAFFINO
Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina

RESOLUCION N° 00855

1.7 - Conclusiones

1. En 1982, terminado el Conflicto del Atlántico Sur, en la ciudadanía nació un sentimiento general de culpabilidad por las privaciones, ciertas o supuestas, que habían padecido los soldados conscriptos que, con sólo 18 años, fueron obligados a participar en una guerra innecesaria provocada por el régimen de facto de las FF. AA.
2. Los gobiernos constitucionales, a partir de 1984, usufructuaron de esa sensación presente en el subconsciente colectivo como apoyo para su acción política. Desde todos los estamentos del poder se propusieron iniciativas para compensar los atropellos soportados por los "chicos de la guerra". Se crearon numerosos centros y asociaciones de veteranos, especialmente de ex soldados, que haciendo valer su pretendida condición de víctimas, se dedicaron a obtener resarcimientos económicos. Ser soldado veterano de Malvinas se convirtió en una profesión lucrativa. Según el enfoque de estas entidades los únicos ex combatientes eran los conscriptos que estuvieron en las Islas Malvinas.
3. Por ese motivo, los actos gubernamentales dictados para otorgar compensaciones, en su totalidad, fueron discriminatorios pues sólo contemplaron a un sector de los participantes en el Conflicto. Se burló, de esa forma, el principio de *igualdad ante la ley*, establecido por la Constitución Nacional y la legislación internacional adoptada oficialmente por nuestro país.
4. Se concedieron beneficios, en primer lugar, a soldados y civiles, extendiéndose luego a los militares de baja voluntaria, y retirados sin haber. La medida fue insuficiente y dio lugar a nuevas acciones de protesta. Se movilizaron ex soldados combatientes no enrolados en centros o asociaciones, suboficiales veteranos retirados, de baja y familiares de fallecidos. Presionados por estos grupos, las autoridades aumentaron los beneficios y ampliaron el espectro de sus alcances hasta llegar a la Pensión Honorífica Nacional al Personal Militar Retirado con haber de retro y al de Baja Obligatoria.
5. Los parámetros fijados para acceder a dicho emolumento fueron similares a los definidos en una reunión conjunta, convocada en 1998 por la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, para determinar el alcance del Decreto 1244. En ella se le había reconocido el derecho a percibir beneficios económicos a los destinados en el TOM o participado en "acciones bélicas" en el TOAS entre el 02 abr y el 14 jun 82.
6. Esas precisiones del Decreto 1244, si bien daban cabida a todos los que habían ingresado en el TOAS a cumplir tareas ordenadas por los mandos responsables de las operaciones militares, excluían al personal de la Fuerza Aérea que, en las bases y comandos montados en el territorio continental argentino, realizó actividades directamente relacionadas con el esfuerzo bélico. *Se produjo así una nueva discriminación que ha surgido, en particular, entre el personal militar subalterno técnico y logístico de la FAA, una sensación de desprotección e inequidad.*
5. *La injusticia tiene varias raíces, por ejemplo:*
 - 1º) Se beneficia a personas que, en abril (en especial en los primeros veinte días), viajaron en vuelos de transporte ordinario a cumplir comisiones del servicio a las Islas Malvinas o que, en buques de guerra, navegaron por las aguas del Atlántico cuando aún no habían comenzado las verdaderas hostilidades, todavía se vislumbraba la posibilidad de conseguir una solución diplomática y la amenaza enemiga era más virtual que efectiva.

2) Desconoce el sacrificio del personal del comando y de las bases aéreas de la Fuerza Aérea Sur que, durante más de dos meses, estuvo lejos de su hogar, trabajando en condiciones ambientales marginales y sometido a esfuerzos y presiones psicológicas propias del combate.

3) Los efectos de los ataques aéreos realizados por los medios de la FAS y de la Armada asentados en las bases del litoral patagónico, fueron las únicas acciones bélicas efectivas argentinas que influyeron en los resultados de las batallas que se libraron. Con lo cual se da la paradoja de que los responsables de haber conducido y apoyado desde las bases dicho accionar aéreo no fueron considerados ex combatientes y, por lo tanto, se encuentran excluidos de los beneficios de la Pensión Honorífica.

4) Las definiciones consensuadas en el seno del Ministerio de Defensa en el año 1998, recogidas en los considerandos del decreto 1244/98 y posterior resolución 04/2001, no mencionan los dictados de las Convenciones de Ginebra de 1949 ni evalúan el alcance de la ley 23.118 en cuanto al personal incluido en la norma.

6. La percepción de que los mandos de la FAA desprotegeron a sus subordinados obedece a que:

1) Si bien la Fuerza Aérea siempre consideró como veteranos al personal que participó en el esfuerzo bélico, aunque haya estado fuera de los teatros de operaciones, sólo avaló a los que cumplieran con los requisitos establecidos por la legislación nacional.

2) Al sostener ese aval, la FAA mantuvo el criterio sustentado para conceder los reconocimientos institucionales. En esa ocasión se habían graduado las distinciones por el grado de empeñamiento en las acciones bélicas, relegándose a niveles de menor importancia al personal que ejerció funciones de comando en Comodoro Rivadavia o funciones de apoyo logístico y técnico en las bases.

3) Por el contrario, la Armada Argentina, al aplicar los alcances del Decreto 1244, no sólo incluyó a todos los tripulantes de los buques que operaron en el TOAS desde el 2 de abril, sino que no hizo ninguna distinción entre el comandante de la nave y el último de sus auxiliares.

7. Fianzado el problema es urgente que la conducción de la FAA adopte medidas para evitar la discriminación y sector los bases para que no se repitan en el futuro. La solución que se propone contempla actuar en dos niveles distintos:

1. **Doctrinaria:** actualizar la doctrina específica y conseguir su aceptación conjunta, incorporando conceptos que son el resultado de la experiencia bélica del Conflicto del Atlántico Sur y que dieron origen a la anomalía descrita más arriba.

2. **Legislativa:** Propiciar ante los foros que corresponda que se dicten las normas que salven las omisiones de la legislación vigente.

Correcciones doctrinarias

1. Las características de una fuerza aeroespacial, son la resultante de la conjunción del ambiente operacional, de los medios aeroespaciales y del desarrollo científico y tecnológico. Estas características son rasgos distintivos cuya sumatoria marcan diferencias profundas con las otras Fuerzas Armadas y que, por condicionar sus posibilidades (tanto para favorecerlas como por limitarlas) constituyen a la vez, factores determinantes de modo de empleo, organización, equipamiento e instrucción.

9. Ello no implica que las otras FFAA no tengan alguna o todas las características u otras más; sólo se destaca que en la Fuerza Aérea, éstas son predominantes y deben ser observadas y analizadas para explotar sus fortalezas, apoyarse en ellas y para atemperar los factores que producen efectos negativos con el fin de disminuir las debilidades. En otras, cabe mencionar con especial énfasis las siguientes:

1°) ALCANCE: Es la capacidad de llevar la acción ofensiva a grandes distancias.

2°) PENETRACIÓN: Provee las armas más eficaces para introducirse en la profundidad del territorio enemigo atravesando o soslayando sus defensas, en el momento deseado.

3°) VULNERABILIDAD: Todos los elementos que integran las fuerzas aéreas, son muy vulnerables a la acción enemiga, sobre todo las aeronaves durante su permanencia en la superficie.

10. Por consiguiente, una fuerza aérea al entrar en operaciones debe necesariamente emplear sus medios desde bases que le brinden el apoyo necesario y que, al mismo tiempo que estén favorablemente ubicadas para proyectar el poder de fuego, estén protegidas del accionar enemigo por ser sus blancos prioritarios, independientemente del emplazamiento geográfico.

11. En el caso del Conflicto del Atlántico Sur, las principales operaciones aéreas fueron comandadas por el Comandante de la Fuerza Aérea Sur (FAS) con su Estado Mayor instalados en Comodoro Rivadavia y ejecutadas por Unidades Operativas y Móviles que utilizaron Bases de Despliegue implementadas en el continente según el Orden de Batalla que se juzgó más conveniente para contribuir al logro de la misión fijada al TOAS.

12. Del análisis de las acciones libradas en 1982 se desprende que las aviones de combate de la Fuerza Aérea y de la Armada, ambas operando con idénticos criterios operativos desde las bases continentales, infligieron los daños más gravosos a la Fuerza de Tareas despachada por Gran Bretaña para reconquistar las Islas Malvinas. A modo de ejemplo, los ataques aéreos hundieron o causaron la destrucción de SIETE (7) buques de guerra de gran porte y de UN (1) petrolero logístico y averiaron DIECISIETE (17) navíos más, OCHO (8) de ellos con daños de consideración.

13. Un cálculo muy rápido, solamente de los buques hundidos permiten afirmar que se ocasionaron pérdidas a la corona británica por más de CIENTO MIL TONELADAS (100.000 Tn) de industria naval altamente sofisticada por un valor superior a los DÓLARES U\$S DOS MIL QUINIENTOS MILLONES (u\$ 2.500.000.000). Y de haber estallado las bombas que fallaron estas cifras se hubieran, por lo menos, duplicado y el resultado de la guerra podría haber sido favorable para las armas argentinas.

14. Estos hechos incontestables que, en aquel entonces salvaron el honor nacional, y recibieron el reconocimiento y elogios de todos los naciones daban a la clara que:

1°) La valoración del empeñamiento de los hombres la Fuerza Aérea en un conflicto armado debe medirse, no por la cantidad de personas que entran en contacto con el enemigo, sino por los efectos alcanzados por el conjunto del sistema operativo organizado para actuar en esa situación particular.

2°) Los límites geográficos de los teatros de operaciones no son aplicables para las operaciones aéreas de la fuerza aérea asignada a ese nivel de comando, sino que debe entenderse que existe un "ámbito aéreo de interés" vinculado ese teatro donde se ejecutarán las operaciones aéreas necesarias para contribuir al logro del objetivo estratégico operacional del TO.

3º Las bases de operaciones y las sedes de los comandos y centrales de control aéreo ofensivos y defensivos de los medios aéreos asignados a un TO son parte inseparables del "ámbito aéreo de interés" del TO.

15. Esta última aseveración tiene sustento jurídico pues, si bien el territorio continental no formaba parte de los TOM y TOAS, el Comando de la FAS y las bases aéreas del litoral Patagónico eran absolutamente necesarias para el desarrollo de las operaciones militares en el nivel estratégico operacional. Desde allí se proyectaron y ejecutaron las operaciones aéreas dentro del TO, por lo que deberían ser consideradas jurisdicciones territoriales necesarias para operar en dicho TO. Como tales constituyeron Objetivos Militares por reunir las condiciones descriptas en el artículo 52, inciso 2º del Protocolo I del Convenio de Ginebra de 1949.

16. El personal de la FAA que cumplió tareas de apoyo a las hostilidades, integrando el Comando de la FAS y de las Bases Aéreas del litoral patagónico, por lo tanto, requerieron la condición de combatientes definida por el artículo 43 (Protocolo I del Convenio de Ginebra de 1949)

17. Por lo expresado, no es aplicable para las operaciones aéreas ejecutadas en el Conflicto del Atlántico Sur las restricciones establecidas por decreto 700/82 del PEN para el TOAS y su interpretación en el decreto 509/88, reglamentario de la ley 23.109, que limitó como acciones efectivas de combate a las desarrolladas dentro del TOAS, excluyendo al Comando de la FAS y a sus Bases Aéreas.

18. En pocas palabras, no se consideró el grado de participación absolutamente necesaria de los Medios de Comando, Operativos, Apoyo Operativo y Logísticos que permitieron y sostuvieron las operaciones de los medios (personal y material) de combate de la FAA en el TOM/TOAS y que se proyectaron desde el continente.

19. Tampoco se tuvo en cuenta que, tanto el Comando de la FAS, las unidades aéreas desplegadas como las bases aéreas montadas en el litoral patagónico eran "Objetivos Militares" que se encontraban en la "Región de la Guerra" y su personal desplegado "combatientes", en un todo de acuerdo con la resolución 241/00 JEMOPAA.

Definición que se debería incorporar como Doctrina Básica de la FAA

ÁMBITO AÉREO DE INTERÉS DE UN TO (AAITO): Espacio aéreo donde se realizan las operaciones aéreas hostiles que contribuyen al logro de un objetivo estratégico operacional del TO. El AAITO incluye las sedes de los comandos que conducen las operaciones, los centros de control que las guían y controlan, y las bases de operación de los medios aereospaciales. Sus límites geográficos dependen del radio de acción de las aeronaves disponibles, más la extensión que se logra con los reabastecimientos en vuelo y el alcance de las armas stand-off. Asimismo, de los compromisos internacionales para respetar los espacios aéreos de los países neutrales y/o amigos, y de los acuerdos con otros comandos aéreos aliados para eliminar las interferencias mutuas.

TAREA AÉREA DE COMBATE: Acción aérea hostil ejecutada dentro del AAITO cuyo resultado contribuye a afectar o neutralizar el poder de combate enemigo.

DEFINICIONES

Fuerzas Armadas de una parte en conflicto: Se componen de todas la fuerzas, grupos y unidades armados y organizados, colocados bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa parte, aún cuando esta esté representada por un gobierno o autoridad no reconocidos por una parte adversa (Derecho Internacional de los Conflictos Armados, protocolo I, artículo 43, Ginebra 1977).

Combatiente: Son los miembros de la fuerzas armadas de una parte en conflicto, es decir tienen derecho a participar directamente en las hostilidades (excluidos el personal sanitario y religioso).

Ex Combatiente = Veterano: Es el que fue Combatiente.

Acción Efectiva de Combate: Es la que realiza un combatiente cumpliendo funciones que contribuyen a lograr un resultado bélico concreto.

Fuerza Aérea de una parte en conflicto: Fuerza Aérea que bajo un mando responsable actúa en el espacio de interés de un comando aéreo operacional (estratégico o táctico superior).

Espacio de interés de un componente aeroespacial (EICA): Ámbito aeroespacial y geográfico donde se realizan las acciones efectivas de combate del componente aéreo de una parte en conflicto. El EICA incluye las sedes de los comandos que conducen las operaciones, los centros de control que las guían y controlan, y las bases de operación de los medios aeroespaciales. Sus límites geográficos dependen del radio de acción de las aeronaves disponibles, más la extensión que se logra con los reabastecimientos en vuelo y el alcance de las armas stand-off. Asimismo, de los compromisos internacionales para respetar espacios aéreos de los países neutrales y/o amigos, y de los acuerdos con otros comandos aéreos aliados para eliminar las interferencias mutuas.

RESOLUCION N° 0055

14 de mayo 2002 LUIS MARTINEZ



**FUERZA AEREA ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL**

contacto directo con el enemigo

Que por tales razones se hace necesario normar un procedimiento administrativo que permita la incorporación y/o la exclusión de la nómina de Ex - Combatiente de la Fuerza Aérea tanto al personal que actualmente cumple con los requisitos de la legislación nacional vigente, como en aquellos casos en que se determine que no cumplen con dichos requisitos.

Que, a solicitud del Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea proporcionó los listados requeridos por el Artículo 4° de la Ley N° 23.118, siendo esta Fuerza la autoridad encargada de suministrar en el ámbito nacional (según Decreto N° 509/88), la nómina del personal que habiendo actuado bajo su jurisdicción durante el Conflicto del Atlántico Sur, cumple con los requisitos legales establecidos en el Decreto N° 886/05.

Que la Dirección General de Personal, órgano responsable de la administración del personal, es la dependencia que entiende en la tarea de proponer al señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea la incorporación o exclusión de personal de la nómina de Ex - Combatiente, participantes en el Conflicto del Atlántico Sur del año 1982.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar la presente medida administrativa en virtud de lo normado por el Artículo 1°, párrafo segundo, del Decreto N° 509/88 reglamentario de la Ley N° 23.109 y por el Artículo 1° del Decreto N° 2634/90 reglamentario de la Ley N° 23.848.

Por ello,

EL JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Establécese como procedimiento administrativo para la incorporación y/o exclusión a la nómina del personal de Ex - Combatiente de la Fuerza Aérea Argentina en el Conflicto del Atlántico Sur del año 1982, lo normado en los Anexos ALFA y BRAVO respectivamente, que forman parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- La Dirección General de Personal será el órgano responsable de elevar las propuestas de incorporación y/o exclusión de la nómina del personal que cumpla con los requisitos establecidos por la legislación nacional vigente, para su aprobación mediante Resolución del señor Jefe del Estado Mayor General de Fuerza Aérea.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese en Boletín Aeronáutico Público y archívese en la Jefatura Militar del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA.



"2007 - Año de la Seguridad Vial"

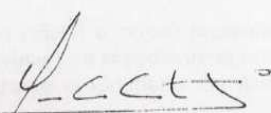
**FUERZA AEREA ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL**

Anexos:

"ALFA": Procedimiento para la incorporación a la nómina general de personal de la Fuerza Aérea Argentina que habiendo participado en el Conflicto Bélico del Atlántico Sur del año 1982, fuere Ex - Combatiente.

"BRAVO": Procedimiento para la exclusión de la nómina general de personal de la Fuerza Aérea Argentina de aquél que le fue otorgada la condición de Ex - Combatiente y no hubiere participado en el Conflicto Bélico del Atlántico Sur del año 1982.




Brigadier Mayor NORMANDO COSTANTINO
Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina

LA PRESENTE ES FOTOCOPIA FIEL DEL A RESOLUCION ORIGINAL N° 0466

DE FECHA 10 MAY 2007

FIRMA


ACLARACION Suboficial Principal Julio Victor PEREZ
Jefe División C.R.A.E.D.



FUERZA AEREA ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL



"2007 - Año de la Seguridad Vial"

ANEXO "ALFA"

PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN A LA NÓMINA GENERAL DE PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA QUE HABIENDO PARTICIPADO EN EL CONFLICTO BÉLICO DEL ATLÁNTICO SUR DEL AÑO 1982, FUERE EX - COMBATIENTE

1. A los efectos de incorporar personal a la nómina de la Fuerza Aérea Argentina afectado al Conflicto del Atlántico Sur, se cumplirá con el siguiente procedimiento:

1º) El interesado (titular, derecho habiente, organismo oficial u otros) presentará ante la Dirección General de Personal (Departamento Malvinas) un expediente donde conste la actividad operativa realizada por el requirente durante el Conflicto del Atlántico Sur (periodo del 02 de abril al 14 de junio de 1982).

2º) Dicho expediente deberá ser acompañado por todos los elementos probatorios de la citada actividad operativa:

a) Documentación respaldatoria: Planillas de vuelo, resúmenes mensuales de vuelo, fotografías debidamente autenticadas, expedientes, etc.

b) Testimonios de testigos presenciales (integrante o no de la cadena de mando): Los mismos deberán ser ante escribano público, manifestando el cargo que ocupaba, la relación orgánica que lo ligaba con el causante y la descripción del episodio en cuestión donde se comprueba la presencia del mismo en determinada circunstancia de tiempo y lugar.

3º) A fin de obtener elementos que corroboren los dichos y pruebas presentadas por el interesado, la Dirección General de Personal iniciará una investigación, a través de una Información sustanciada en el Comando Superior de la Fuerza Aérea de quien dependa actualmente la unidad operativa en la que el causante participó y tomando como base, para su instrucción, la Reglamentación de Justicia Militar para el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (RLA 6 a).

4º) Durante el proceso de la investigación, la Dirección General de Personal o Comando



**FUERZA AEREA ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL**



"2007 - Año de la Seguridad Vial"

responsable podrán solicitar la participación de otros organismos propios de la Fuerza Aérea o extra-institucionales pertinentes, con el objeto de comprobar la veracidad y concordancia de lo expuesto por el causante.

- 5º) Finalizada la información, el Director General de Personal solicitará el correspondiente dictamen a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
- 6º) Posteriormente, el Señor Director General de Personal someterá los casos a la aprobación del Señor Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, quien resolverá en cada caso particular.




Comodoro LUIS ALBERTO HERRERA
Jefe - Personal



FUERZA AEREA ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL



"2007 - Año de la Seguridad Vial"

ANEXO "BRAVO"

PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSIÓN DE LA NÓMINA GENERAL DE PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA DE AQUEL QUE LE FUE OTORGADA LA CONDICIÓN DE EX - COMBATIENTE Y NO HUBIERE PARTICIPADO EN EL CONFLICTO BÉLICO DEL ATLÁNTICO SUR DEL AÑO 1982

1. A los efectos de excluir personal de la nómina de la Fuerza Aérea Argentina afectado al Conflicto del Atlántico Sur, se cumplirá con el siguiente procedimiento:
 - 1º) La Dirección General de Personal iniciará la investigación sobre los casos que se presenten o se descubran espontáneamente.
 - 2º) Dicha investigación consistirá en:
 - a) La Dirección General de Personal solicitará la sustanciación de una Información en el Comando Superior de la Fuerza Aérea Argentina de quien dependa actualmente la unidad operativa en la que el causante hubiere participado y tomando como base, para su instrucción, la Reglamentación de Justicia Militar para el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (RLA 6 a).
 - b) Durante el proceso de la investigación, la Dirección General de Personal o el Comando Superior responsable, podrán solicitar la participación de otros organismos propios de la Fuerza Aérea o extra-institucionales pertinentes, con el objeto de comprobar la veracidad y concordancia de lo expuesto por el causante.
 - 3º) Finalizada la información, el Director General de Personal solicitará el correspondiente dictamen a la Dirección General de Asuntos Jurídicos; quien, de corresponder, dará inicio a las acciones legales correspondientes.
 - 4º) De determinarse la exclusión del causante de la nómina del personal afectado por la Fuerza Aérea Argentina en el Conflicto del Atlántico Sur, la Dirección General de Personal deberá, preventivamente, solicitar al Ministerio de Defensa la suspensión del pago del beneficio que estuviere percibiendo el mismo.



**FUERZA AEREA ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL**



"2007 - Año de la Seguridad Vial"

5º) Posteriormente, el señor Director General de Personal someterá los casos a la aprobación del señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, quien resolverá en cada caso particular.



Comodoro LUIS ALBERTO HERRERA
Jefe I - Personal



FUERZA AEREA ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL

BUENOS AIRES,

VISTO, lo iniciado por el Jefe del Departamento Malvinas, lo informado por el Director de Administración de Personal, lo propuesto por el Director General de Personal y Bienestar, relacionado con el personal Militar y Civil que participó en el Conflicto del Atlántico Sur, y

CONSIDERANDO:

Que la Fuerza Aérea desplegó al Conflicto del Atlántico Sur, Personal Militar Superior y Subalterno, Personal de Soldados Conscriptos y Personal Civil desde las diferentes Unidades Operativas.

Que la intervención que le cupo a la Fuerza Aérea debe ser un ejemplo permanente que oriente la superación profesional de todo el personal de la Institución.

Que mediante la Resolución N° 540/85 del Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea se instituyeron CUATRO (4) categorías de Distintivos de Campaña para el personal, en virtud de su participación y puesto de combate.

Que la Resolución N° 231/00 del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea se estableció que “Será reconocido como VETERANO DE GUERRA todo el Personal Militar Superior, Subalterno, Tropa y Personal Civil que participó en la Guerra del Atlántico Sur, y que se le haya otorgado algún distintivo de campaña, instituido en las Resoluciones 540/85 y 800/13 del JEMGFA.

Que el personal de la Fuerza Aérea Argentina no utiliza ningún tipo de sigla que identifique al personal que participó en el Conflicto, tal cual lo hacen las otras Fuerzas Armadas y de Seguridad para con su personal.

Que resulta necesaria la igualdad de tratamiento con los pares de las otras Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad que utilizan la sigla “VGM” (“Veterano de Guerra de Malvinas”).

Que a los efectos de resaltar la participación de dicho personal, en el ámbito institucional y extrainstitucional es menester la utilización de dicha sigla.

Que toda acción que contribuya a poner de manifiesto la condición de Veterano de Guerra constituye un acto de merecido reconocimiento para aquel personal que amerita tal condición.

Que por ello la participación que les cupo a los miembros de la Fuerza Aérea en el aludido conflicto merece ser destacada en toda oportunidad.

Que el Departamento Asesoría Jurídica dependiente de la Dirección General de Personal y Bienestar tomó la intervención correspondiente.



FUERZA AEREA ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL

Que conforme lo establecido en la Ley de Defensa Nacional N° 23.554, el suscripto se halla facultado para dictar la presente medida administrativa.

Por ello,

EL JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Incorporar la sigla “VGM” (Veterano de la Guerra de Malvinas), a la designación del grado del personal que está considerado Veterano de Guerra de la Fuerza Aérea, según las Resoluciones 540/85, 231/00 y 800/13 del JEMGFA.

ARTÍCULO 2°.- La mencionada sigla se incorporará a continuación del grado y el uso del vocablo “Veterano de la Guerra de Malvinas” se extenderá a las presentaciones reglamentarias y protocolares para el personal tanto en actividad como retirado.

ARTÍCULO 3°.- Extender lo indicado a todo el personal civil de la Fuerza Aérea y al personal de Ex Conscriptos que participaron en el Conflicto Bélico del Atlántico Sur, instándolos a utilizar a su voluntad en los ámbitos en los cuales se desempeñan.

ARTÍCULO 4°.- La utilización de la sigla “VGM” en nada se inmiscuye en el otorgamiento de aquellos beneficios otorgados por los distintos Organismos Oficiales y/o no gubernamentales, debiendo reunir acabadamente las condiciones particulares que exijan para cada caso las autoridades que tengan la responsabilidad de otorgar o administrar tales beneficios.

ARTÍCULO 5°.- Sobre la base de lo aprobado, la Dirección General de Personal y Bienestar propondrá al señor Subjefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea las modificaciones que correspondan a los Reglamentos correspondientes.

ARTÍCULO 6°.- Pase para conocimiento y cumplimiento de la presente Resolución, a la Dirección General de Personal y Bienestar y oportunamente, regístrese, publíquese y archívese.

RESOLUCION 1400 FIRMADO J.E.M.G.F.A.A BRIG. MARIO R CALLEJOS

----- Mensaje Original -----

> De: <DIGEPERSO-DG>> Para:



FUERZA AEREA ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL

<MULTI-FA;SABBAOYX;SABMYQYX;SAWBYXYX;SAXTXTXT>>Enviado: Martes 10 de Diciembre de 2013 13:06Hs.>Asunto: NRO 7630 R GH0 061528 DIC 13>>-----RPT POR FALTA DE
 ADJUNTO-----DE: DIGEPERSO - DGPARA:
 MULTITA ADJUNTO: RSL1400PUBLICOASUNTO NRO 7630 R GH0 061528 DIC 13BTMLV (053) A PARTIR DEL DIA DE LA FECHA Y POR RESOLUCIÓN N° 1400 DE FECHA 05 DIC 2013 DEL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA, SE INCORPORARA LA SIGLA “VGM” (VETERANO DE LA GUERRA DE MALVINAS), A LA DESIGNACIÓN DEL GRADO DEL PERSONAL QUE ESTA CONSIDERADO VETERANO DE GUERRA DE LA FUERZA AÉREA. LA MENCIONADA SIGLA SE INCORPORARÁ A CONTINUACIÓN DEL GRADO Y EL USO DEL VOCABLO “VETERANO DE LA GUERRA DE MALVINAS” SE EXTENDERÁ A LAS PRESENTACIONES REGLAMENTARIAS Y PROTOCOLARES PARA EL PERSONAL TANTO EN ACTIVIDAD COMO RETIRADO. ADJUNTO COPIA DE LA RESOLUCIÓN MENCIONADA PARA SU CONOCIMIENTO. BT.-BT.-TX:GES